

עין משפט
נר מצוה

בז א מיי' פ"ב מהלכות מאלכות אסורות הלכה ה' :

יז ב מיי' שם הלכה יז: יח ג מיי' שם הלכה ח: יט ד מיי' שם פ"ה הלכה ג ופ"ב מה' שאר אצות העומאה ה' ג ופ"ד הלכה ג:

תורה אור השלם

- והבדלתם בין הבהמה הטוֹרֵה לטֵמֵאָה ובין הַעוֹף הַטֵּמֵא לטוֹרֵה ולא תִשְׁקֹצוּ ונִפְשׁוּתֵיכֶם בְּבִהֶמָה אֹת וּבַעוֹף וּבְכָל אֲשֶׁר תִּרְמָשׁ וְהָאֲדָמָה אֲשֶׁר הַבְּרִיתִי לָכֶם לְטֹמֵא: ויקרא כ כה

גליון הש"ס

גמ' לוקה עליו בביות. עיין מסכת פס' דף קט ע"ב כצ"ח ד"ה ותיבות וקשיא לדרב' ליש: פ וקלסיה גליון ונראה דרש"י גירס דקלסיה: ח במובדלין. ע"י חזו"י ובהים דף קר ע"ב: פ מעתה גבי בהמה נמי ליפלוגי בין: ט לענין טומאה והדאי: פ בביות במיתתן קאמר. תיבת קאי נמוק: טן שלך הוא אותו כשר: טו שרצים כעשרה אות ב פ' ומנקה: פ בעשרה והא דאמר את

ע' נמוק: פל מתיבתא לא יד תיבת בשרצים שאינו נרשם עליהם קי למעלה להורות כי לפ"י דאריים למנקה: יט באכילה ודתיב בירושן דקרא בפ' קדושים ואלא תשקצו את נפשתינו משמע דבר שהוא תוך הגוף ונפשו משוקצת והיינו אכילה וסיים בטומאה דהדר כתיב אשר תהדלין לכם לטמא דהיינו כי והשאר נמשך: יט בביות ואין לומר נבוא ונפשו מקדושת והיינו דמסתברא טעמא דרבי יוחנן משום: יט אמרי באכילה שיעורא תיבת איסור ואתא ו' נמוק: טן בחיים וליכא: טן אמר לך בר הורא דויקא דילך: טן נפשיה קאמר וילא: יט קאמר דבעשרה סגי: יט וי"ל דרבי' הכא תיבות דכ"ע נמוק: פ דאברים כי קאי דמיירי תיבת הא לי"ש ונמוק: פל כלומר שרצים המובדלין לטמא איירי קרא דאשר תהדלין לכם לטמא והנהו דקרא מוקשין אכילה לטומאה דטומאה בעשרה (מן) והא דקאמר כר: פס י"ל דודאי רב לא מיירי במובדלין דא"כ מאי (והשאר נמוק): פס לא הוקש אכילתא את ה' נמוק: פח דברייתא וילאי קאי כר אלא קאי אאברים דביבילה: יטן מתיני אבר פחות תיבת אפילו לי"ש:

פן קרא דכתיב בבהמה ומיירי בבהמה טמאה דהיינו בהמה מובדלת ונקיש בה אכילה לטומאה ליתביב אוכל אבר מן החי אע"ג דליכא כוית שיהא איסורו טטומאוו דהיינו כל שהו דקתינ האברים אין להם שיעור ולא אשכחנא דלקי באבר מן החי ותיב אכילה אף בבהמה טמאה כטאין כוית (ס"א) הא דקאמר בין מובדלת לשאינה מובדלת לאו דקרא אלא כלומר לגבי אכילה לא תיבעי כוית ומשני כר: פן אמל בבהמה לא: פת בין מובדלת לשאינה מובדלת: יטן מטמאות במיתתן הלכך: פ וטומאה ס"א דגבי אכילה ובהמה לא נכתבה בסקס אלא לרין כל תשקצו: פל סיקא דעתן וכי את' ח' נמוק: פל מובדלה ועוד לפי דא הפירוש לא הו"ל לפנקט כי איקש דחמנא אלא כי כתב רחמנא: פל דמעיקרא נמי ה"פ בהמה: פל לטומאה דהייקשא דקרא את ב' ותיבת נראה נמוק: פל אכילתא כטומאה גבוי:

מוז:

מאי טעמא אבי"ה בתיב בהו. וסתם אכילה נכזית: **פתח באבי"ה ין וביים בטומאה**. דכתיב והדגלתם (אחס) צין הבהמה^(י) (הטומאה לטהורה) ולא תשקלן [את] נפשותיכם בזהמה ובעוף וכל אשר תרמוש האדמה הרי לך פתח הכתוב באכילה דשיקון נפש שיין באכילה וכמיז אשר הדגלתי (אחס) [לסם] לטמא דהיינו לטמא לחורים בנגיעה והיינו סיים בטומאה לומר מה טומאה כעדשה כו' כלומר להכי פתח הכתוב באכילה וסיים בטומאה לומר לך שיעור אכילה כשיעור טומאה מה טומאה כעדשה ^(ט) כדרשנין (מגינה דף יא). מהס זהס ושיערו חכמים חומט תחלת צרימו כעדשה: וקלסיה ר' יוחנן. לרבי יוסי צר רבי חנינא שקידר הצרייתא לפני וא"כ קשיא לרז דלמר ככזית יו"ט ^(י) ולא נצרא אנצרא דמסתבצלא טעמא דרז משוס דליכא מאן דפליג וגם מפיק מילתא מקרא':

באן במיתתן באן בחייהם. כלומר במיתתן דליכא טומאה כעדשה אמרי יזן איסור אכילה שיעורו כשיעור טומאה אצל בחיים טו ליכא טומאה אמרי דלוקה על אכילתו ככזית אמר ליה אצי והא רז אמתני' קאי כלומר והלא רז אמרה למילתיה על משמניו דכל השרצים דמיירי צין צמיתתם צין צחייהם אמר טו [ליה רז יוסף] ההוא דילך הוא לשון קנטור הוא כלומר דיוק זה שלך יהיה ואין לי עסק צו רז שמעתא

צעלמא קאמר כלומר מילתא צאפי נפשיה יזן ולא אמתני' קאי ואצי סלקא דעתיה דקאי אמתני' דומיא דהיא' דלעיל דלא שנו אלא לענין טומאה: וקלסיה ר' יוחנן. צממיה מיציני האצרים וכו' כלומר וזי קילס ר' יוחנן והלא יש תשובה על זה דקשיא דר' יוחנן דארי' יוחנן האצרים אין להם שיעור אע"ג דבעינן צנצלה כוית ובשרך כעדשה מ"מ באצרים לא בעינן שוס שיעור וא"ר יוחנן אין לוקין עליהן אלא ככזית ולעיל קאמר יזן כעדשה כגי וא"ת לישני כאן צמיתתן כאן צחייהן וי"ל יטו ^(י) דכולי עלמא) הכא נמי מיירי צמיתתן דאצרייתא דאצרים ט קאי ^(ט) דהא) דמיירי צמיתה מדקאמר מטמאין: **אמר רבא במובדלין דבר הכתוב** כלומר ילא הא דלמר ר' יוחנן איסורו כטומאה היינו מובדלין דכר כעשרה כלומר ח' שרצים דטומאתן כעדשה והא דקאמר ר' יוחנן אין לוקין עליהם אלא ככזית בשאר שרצים מיירי שהם טהורים מלטמא ולא שיין צהן לומר איסורו כטומאה וא"ת כי שמי לעיל כאן צחייהם כאן צמיתתן לישני כאן צמודלין כאן צשאין מוצדלין כי הכא י"ל צה דאי מיירי הא דרז דלעיל צאין מוצדלין כעדשה והא דקאמר רז פשיטא דבעי כוית מידי דהוא אכל איסורין צצמורה מייה קשיא דא"כ ר' יוחנן נמי מאי קמ"ל כיון דמיירי בשאר שרצים דלא שיין טומאה ועוד קשיא דא"כ דמיירי הי דר' יוחנן דהכא בשאר שרצים ^(ט) א"כ לא קאי אמאי דמיירי צצרייתא צח' שרצים המוצדלין מדקתינ מטמאין לכך נראה דה"פ צמוצדלין דכר הכתוב כלומר לא הקש הכתוב אכילה לטומאה אלא גבי שרצים דשיין צהו הדגלה כגון ח' שרצים שמוצדלין מן האחרים אצל צהמה לא פג הוקשה אכילתה לטומאתה וצצמהה הוא דקאמר ר' יוחנן דבעינן כוית ולא אכל מיני דצרייתא יזן לא קאי אפחות מעדשה מן השרך אלא האצרים דנצלה וקמ"ל דאע"ג דלענין טומאה מהיה יטן אפילו פחות מכוית מ"מ לענין אכילה בעינן כוית ועל זה פריך צהמה נמי לפלוג צין מוצדלת לשאינה מוצדלת כי היכי דגבי שרצים מפלגין צין מוצדלין לאיין מוצדלין וגבי מוצדלין מקשי אכילה לטומאה הכי נמי גבי צהמה הוה לן לאקושי אכילה לטומאה דהא צהמה איתקש לשאינס צהאי קרא יזן ונפקא מינה לענין אצר נצלת צהמה שיהא איסורה כטומאה דהיינו צכל שהוא כדקתינ האצרים אין להם שיעור והא דקתינ צין מוצדלות לשאיין מוצדלות לאשאין מוצדלות ל"ד אלא כלומר דלגבי צהמה לא מיצבי ^(ט) (אצר) כוית ומשני כי מקיש להו רחמנא לצל תשקלו כלומר הא דמקשינן אכילה לטומאה היינו צשרצים דעלייהו קאי אשר הדגלתי לכם לטמא אצל יזן צהמה לא מיירי קרא דאשר הדגלתי דליכא לפלוגי צין יטן מוצדלין לשאיין מוצדלין שהרי כל הבהמות צין טהורות צין טמאות מטמאות יטן הלכך כיון דלא שייכא צהו הדגלה לא קאי סיפא דקרא אצהמות ואם כן ליכא לאקשויי אכילה לטומאה ו גבי צהמה וזי איתקוש צהמה לשרצים היינו דווקא לצל תשקלז ופירוש זה דחוק מאד דמעיקרא מאי סלקא ילא דעתך וכי לא ידע שפיר דליכא לאקושי אכילה לטומאה אלא צשרצים דשיין צהו הדגלה יטן לכך נראה דמעיקרא גמ ה"פ צהמה נמי ליפלוג צין מוצדלין לשאיין מוצדלין כלומר הא ודאי דליכא לאקושי אכילה לטומאה יטן ^(ט) צהיקשא דנראה דגבי צהמה לא שיין צה הדגלה אלא מ"מ כיון דגבי שרצים איתקש אכילה לטומאה משוס דשיין צהו הדגלה גבי צהמה נמי הוה לן למימר דאיסור אכילתה יטן כטומאה וגבי אצרים לא מצעי כוית דהא צהמה ושרצים איתקשו להדדי צהאי קרא ומשני כי הקיש להו רחמנא לצהמה ושרצים היינו דווקא לצל תשקלז שיש צשיניהם לאו דצל תשקלז אצל לענין לעשות אכילה כטומאה לא הוי צהמה כשרך:

קדשי מזבח פרק רביעי מעילה

אמר רז יהודה אמר רז אכילת שרצים. אינו לוקה עליהן אלא ככזית ולא כעדשה: מ"ט **אכילה כיצי צהו**. לא תאכלום כי שקך הס (ויקרא יא) ואכילה אינה פחותה מכזית: **פתח הכסופ צאילה**. דהאי דכתיב (סס כ) ולא תשקלז את נפשותיכם היינו באכילה דכי אכיל להו משקך נפשיה: **וסיים טעמאה**. אשר הדגלתי לכם לטמא (סס) אלא לומר לך מה טומאתם שרך כעדשה אף אכילה לוקה עליהן כעדשה: וקלסיה ר' יוחנן. להאי דמתי רבי יוסי צר ר' חנינא וקשיא לרז יהודה אמר רז דלמר ככזית: לא קשיא כאן צחייהן כאן צמיסין. הא דמתי כוית היינו כי אכיל מינייהו צחייהן אצל כי אכיל מינייהו צמיתתן אפילו כעדשה לקי דומיא דטומאה: והא רז נמי אמטני' קאי ומנא ידעי דכזי הוא משוס דקאמר רז לעיל ^(ע"א) לא שנו אלא לענין ו אכילה^(י) והיא' ודאי אמתני' קאי ^(ט) אכל הנצלות מנטרפין הכא נמי הא דקאמר רז אכילת שרצים לוקה עליהן ככזית קאי אמתני' אכל השרצים מנטרפין וז עס וז אמתני' צמיתתן קא מיירי דהא קתינ כל הנצלות מנטרפות וז עס וז דהיינו צמיתתן וכיון דקאי אמתני' מכלל דהא דקאמר רז נמי ככזית ו אקאי) צמיתתן והיכי מתצרא לדרז צמיסין: **דאיא פורטא וכו'**. לא שמענו פירושו: **אמר ליה רז יוסף לאצי** **ההוא דיוקא דיוך** **היא**. כלומר האי דיוקא דקא דייקת דרז אמתני' קאי שך ^(ט) יהא אותו דקדוק ולא צצירא

לי ^(ט) דרז דלמר אכילת שרצים וכו' לא קאי אמתני' אלא שמעתא צעלמא קאמר: וקלסיה רבי יוחנן **מיסיצי**. על הא דקאמר לעיל דקלסיה רבי יוחנן דמשמע דצצירא ליה דאכילת שרצים יטן כעדשה מומידי ליה השתא: **האצרים אין להם שיעור**. דאצר כל שהוא אס הוא שלם אפילו הוא פחות מכזית לענין נצלות או אצר שלם מן השרך שהוא פחות מעדשה מטמאין דהואיל וכן אצירין שלמין אע"פ שאין צהן כשיעור מטמאין משוס דחשבי: **ואמר ר' יוחנן אין האוולן לוקה עליהן אלא כזוים**. והשתא משמע דר' יוחנן קאי אהאי צרייתא דהאצצירן וכן צרייתא ודאי צמיתתן קמייירי דקתינ אפי' פחות מכזית נצלות וא"ר יוחנן אין לוקין אלא ככזית והיכי קלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי צר ר' חנינא דלוקין עליהן כעדשה דאוקימנא לה נמי דצמיתתן קמייירי וקשיא דר' יוחנן דארי' יוחנן: **אמר רבא צמוצדלין דכר הכסופ**. דהא דקלסיה ר' יוחנן להיא' מה טומאה כעדשה אף אכילה כעדשה צמוצדלין דכר הכתוב צהני דכתיב צהן והצדלתם צהנך ח' שרצים צצמורה שמוצדלין משאר שרצים וצחמורין לענין טומאה יותר מן האחרים דאחרים לא מטעו כלל אלא הינ ח' וצהנהו קאמר קרא דמשמע דאכילה נמי כעדשה צמוצדלין דכר הכתוב צהני דכתיב **אמר ר' יוחנן אין לוקין עליהן אלא ככזית** ילא לא קאי אצרייתא צצרייתא ודאי מיירי ^(ט) צשרצים שְׁאִינָן^(י) מוצדלין^(י) קאמר ר' יוחנן לאין לוקין עליהן אלא ככזית: **אלא מעשה**. דצמוצדלין דכר הכתוב דמשני שיעורא צין מוצדלין לאשאין מוצדלין צהמה נמי הואיל והוקשה רחמנא לשרצים צחד קרא נצלת צהמה טמאה ונצלת צהמה טהורה לשרצים דכתיב והצדלתם וגו' ככל אשר תרמוש האדמה וגו' נימא נמי דלהכי אקשיניהו דשני צין מוצדלת לשאינה מוצדלת ולימא הכי דהא דקאמר דנצלה מעמאה ככזית היינו צמוצדלת לצהמה טהורה קרי לה מוצדלת שמוצדלת מצהמות טמאות דמותרת באכילה אצל צהמה טמאה שאינה מוצדלת לא מטמאה עד דאיכא טפי מכזית עד דאזינא כצינא:

אמר

שהוא פחות מעדשה מן השרץ מטמאין דהואיל והאיברים שלימין אע"פ שיש בהן פחות מכשיעור מטמאין שחשובין חן: ואמר ר' יוחנן אין לוקין עליהן אלא בכזית. הכי קא פריך ^(ט) והא הכא דאית בהו כל כך דאפילו פחות מכשיעורין מטמאין ואפילו הכי אמר ר' יוחנן דאין לוקין עליהן פחות מכזית האוכלו והיכי קלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי ב"ר חנינא דאמר דאכילה לוקין עליו כעדשה: אמר רבא במובדלין דבר הכתוב. ולא תשקצו את נפשותיכם מחורין דלא תשקצ' לר' יוחנן דהא דקלסיה להאי מה טומאה כעדשה אף אכילה כעדשה: במובדלין קאמר. בהנך ח' שרצים שבוורה שמובדלין שחמורין שטמאין יותר מן האחרים בהנהו קאמר כעדשה והאי דקאמר הכא דאין לוקין עליהן אלא בכזית בשאר שרצים שאין מובדלין קאמר: אלא מעתה בהמה נמי נימא ליפלוג בה בין מובדלת לשאינה מובדלת. ולימא הכי האי דקאמרין

שהוא פחות מעדשה מן השרץ מטמאין דהואיל והאיברים שלימין אע"פ שיש בהן פחות מכשיעור מטמאין שחשובין חן: ואמר ר' יוחנן אין לוקין עליהן אלא בכזית. הכי קא פריך ^(ט) והא הכא דאית בהו כל כך דאפילו פחות מכשיעורין מטמאין ואפילו הכי אמר ר' יוחנן דאין לוקין עליהן פחות מכזית האוכלו והיכי קלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי ב"ר חנינא דאמר דאכילה לוקין עליו כעדשה: אמר רבא במובדלין דבר הכתוב. ולא תשקצו את נפשותיכם מחורין דלא תשקצ' לר' יוחנן דהא דקלסיה להאי מה טומאה כעדשה אף אכילה כעדשה: במובדלין קאמר. בהנך ח' שרצים שבוורה שמובדלין שחמורין שטמאין יותר מן האחרים בהנהו קאמר כעדשה והאי דקאמר הכא דאין לוקין עליהן אלא בכזית בשאר שרצים שאין מובדלין קאמר: אלא מעתה בהמה נמי נימא ליפלוג בה בין מובדלת לשאינה מובדלת. ולימא הכי האי דקאמרין

שהוא פחות מעדשה מן השרץ מטמאין דהואיל והאיברים שלימין אע"פ שיש בהן פחות מכשיעור מטמאין שחשובין חן: ואמר ר' יוחנן אין לוקין עליהן אלא בכזית. הכי קא פריך ^(ט) והא הכא דאית בהו כל כך דאפילו פחות מכשיעורין מטמאין ואפילו הכי אמר ר' יוחנן דאין לוקין עליהן פחות מכזית האוכלו והיכי קלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי ב"ר חנינא דאמר דאכילה לוקין עליו כעדשה: אמר רבא במובדלין דבר הכתוב. ולא תשקצו את נפשותיכם מחורין דלא תשקצ' לר' יוחנן דהא דקלסיה להאי מה טומאה כעדשה אף אכילה כעדשה: במובדלין קאמר. בהנך ח' שרצים שבוורה שמובדלין שחמורין שטמאין יותר מן האחרים בהנהו קאמר כעדשה והאי דקאמר הכא דאין לוקין עליהן אלא בכזית בשאר שרצים שאין מובדלין קאמר: אלא מעתה בהמה נמי נימא ליפלוג בה בין מובדלת לשאינה מובדלת. ולימא הכי האי דקאמרין

^(ט) נראה דצ"ל והא היכא צאצירן דלוי צהו חשיבות דלפסול פחות וכו'.

מסורת הש"ס

א) רש"קמ"ו, צ) הערוךערך דכ"א גרס האי דווקא דיוך הוא כלומר אמה הוא צצנתת וזו אצל לא עלתה על לבין, א) אהלת פ"א מ"ז ע"ש [נדה] מנ: ע"ש, ד) צ"ל טומאה], קא מיירי צ"ק, ו) ואשאין צ"ק, ו) גיר' רש"ק אלא דע"כ ה"ג כי צ"ק, ו) צ"ק מ"ו, ט) א"כ לא קאי אצרייתא דמיירי מתי צח' שרצים כי צ"ק, צ) צ"ק מ"ו, ט) כהיקס דערייתא מיירי צח' שרצים כי דעריסל דגבי צהמה כי צ"ק,

הנהגות הב"ח

א) [רש"ן] ד"ה והא רז וכו' אצל הנצלות וזי אצל סהרלים: ב) ד"ה א"ר רז יוסף וזי ולא ס"ל כך אוקף רב דלמר: ג) ר"ה אמר רז וכו' דצרייתא ודאי מיירי במובדלין ובשרצים שאין:

רבינו גרשום

אכילה שרצים לוקה עליו בכזית. ולא בפחות מכזית: מ"ט אכילה כתיב בהו. ואין אכילה פחות מכזית: פתח חכמה באכילה וסיים בטומאה. דכתיב והבדלתם בין הבהמה הטהורה כר' ולא תשקצו את נפשותיכם באכילה קא מיירי דכי אכיל ליה קא משקין נפשיה וסיים בטומאה דכתיב אשר תהדלין לכם לטמא: אלא אמר לך מה טומאה כעדשה אף אכילה כעדשה וקלסיה ר' יוחנן. להא דמתי רבי יוסי ב"ר חנינא: לא קשיא ב"ר חנינא כאן צחייהן כאן צמיתתן. הא דקתינ בכזית היינו כי אכיל מינייהו צחייהן: כאן כי אכיל מינייהו צמיתתן. כעדשה: והא רב נמי אמטני' קאי דומתי' דקתינ כל השרצים מצטרפין במיתתן קא מיירי הכי קא פריך והא אגן דיענין ביבירז דכי קאמר רב אכילת שרצים לוקה עליו בכזית אמטני' קאי ומנא ידעינן הכי משוס דקאמר לעיל לא שנו אלא לענין טומאה והאי אמטני' קאי הכא נמי אמטנייתין קאי וכיון דקאי אמטנייתין צמיתתין במיתתן קא מיירי מכלל דהאי דקאמר רב בכזית במיתתן קאמר והיכי מותרת לה בחייהן: א"ל רב יוסף לאביי ההיא דויקא דילך היא. כלומר אותו דקדוקן שאתה מדקדק דאמטנייתין קאי שלך היא אותו דקדוק דלא סבירא לי הכי דרב לאו אמטנייתין קאי אלא שמעתא בעלמא קאמר מימרא דעלמא: וקלסיה ר' יוחנן מיתביב. הכי משמע דקאמר מתיב להאי דקלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי בר חנינא: האיברים אין להם שיעור. כל שהוא אבר שלם אפילו הוא בו באותו אבר פחות מכזית. לענין ביבולת או אבר שלם

מכשיעור מטמאין שחשובין חן: ואמר ר' יוחנן אין לוקין עליהן אלא בכזית. הכי קא פריך ^(ט) והא הכא דאית בהו כל כך דאפילו פחות מכשיעורין מטמאין ואפילו הכי אמר ר' יוחנן דאין לוקין עליהן פחות מכזית האוכלו והיכי קלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי ב"ר חנינא דאמר דאכילה לוקין עליו כעדשה: אמר רבא במובדלין דבר הכתוב. ולא תשקצו את נפשותיכם מחורין דלא תשקצ' לר' יוחנן דהא דקלסיה להאי מה טומאה כעדשה אף אכילה כעדשה: במובדלין קאמר. בהנך ח' שרצים שבוורה שמובדלין שחמורין שטמאין יותר מן האחרים בהנהו קאמר כעדשה והאי דקאמר הכא דאין לוקין עליהן אלא בכזית בשאר שרצים שאין מובדלין קאמר: אלא מעתה בהמה נמי נימא ליפלוג בה בין מובדלת לשאינה מובדלת. ולימא הכי האי דקאמרין